

מסורת הש"ס

(א) ב"מ י"ב גיטין נט.; (ב) גיטין פא. ב"מ יג.; (ג) נלקמן מו. ב"מ ה.; (ד) ב"מ קא. ועי' מ"ש בהפלאה שזכרכין ערך כסא. (ה) נפי' חוס' ב"ב ל. ד"ה לא. (ו) נ"י מהרש"א. (ז) נלקמן מה. (ח) שייך לממ"י בריש פרקין.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מהי איכא וכו' גבי הא דלמר רב פפא אי פקח הוא מייתי לי כ"ל ותיבת נחמן ותיבת שמעון נחתק: (ב) ד"ה ולמר וכו' דלית ליה עליה אלא שזועה:

גליון הש"ס

גמ' ותקנתא לתקנתא לא עבדינן: עי' לקמן דף מו ע"א חוס' ד"ה בדננין: תוס' ד"ה ואנן וכו' אם הוא חייב ואינו משלם. עי' ב"ק דף קמ ע"א חוס' ד"ה ריב: ד"ה ולבר וכו' ואם יכול אין ראה. היינו דלמדי' דלא מהפכים גדלויותא דרי' התבע לישנע כיון דשועמו איי' לסק. רק דיטול הוא להטיל שזועה עליו כמו על השטר דיטול לומר השנע לי כזה יטול והטוב להקף שזועה זו השנע ופטור. אבל אלא גדלויותא מהפכין מתפרק התבע שזועמו עליו ואיך התבע לזכע כנעליד פטור. ודלא כהמחש"א נדחקת כז:

רבינו חננאל

דמתני לה אסיפא אמר לך הכא אמר בר רבא משביעין אותו שבעת היסת משום דאיכא דאריא דממונא. פירוש עיקר. דהא הודה לו מקודם כגון הא דגרסינן בפרק חומר בקדש (חגיגה כא) א"י אליצא א"ר חנינא עשר מעלות שנו כאן כו' עד מאי טעמא הראשונות דאית להו דררא דטומאה מדאורייתא גזרו בהו רבנן כו': מה איכא בין שזועה דאורייתא לשזועה דרבנן. ואמר בדרבנן אי אמר לית השבע וטול הדין עמו בדאריי' (למימר) נ"א. ולמון בר רב אשי אפילו בדאורייתא מפכינן. ולית הלכתא כותי. והלכתא כותיה בכל התלמוד בר מפיסק שזועה וחזירי. וסימנך הפך לבן. והני חזירי מפורש בפרק בהמה המקשה מר בר רב אשי בענין צומת הגידין כיון דדייגי אע"ג (החזירי) ודלא חזירין: הני תרתי בלחוד לית הלכתא כותיה. ואליבא דמר בר רב אשי. מאי בינייהו ואמרין בדאורייתא אם לא ישבע נחתין לנכסיה ונחתין אותן לחובע אבל בדרבנן לא נחתין לנכסיה. ולר' יוסי דתנן בגיטין פרק הנוקיץ מציאת חרש שועה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום ר' יוסי אומר גזל גמור. ואוקימנא קסבר מוציאין אותו בדיינין. הנה אפילו בדרבנן מחתינן לנכסיה.

שזועה דאורייתא. הבאה במקצת הטענה. שזועה דרבנן הא דרב

נחמן: **מיפך שזועה**. אם אמר הנתבע לתובע השזע וטול: **מיסת לנכסיה**. אם אמר איני נשבע ואיני משלם יורדין לנכסיו ונותנין לזה:

שכנגדו חשוד. הנתבע חשוד על השזועה ותנן לקמן (דף מד:) שתקנו

חכמים שיִשָּׁזַע התובע ויטול: **ספקא הוי**. שזועה ענמה של היסת תקנתא היא ותקנתא שיהא תובע נשבע ונטול לתקנתא היסת שזועה שלא צאה עליו אלא בתקנת חכמים לא עבדינן ויפסיד התובע בלא שום שזועה: דפליגי עליה **דרכי יוסי**. גבי מציאת חרש שזטה וקטן: **נקטיה לנוכסיה דלשזקיה לגלימיה הוא**. אחוזו צדיקו התלוים בו עד שיתן לו תלית שעליו כלומר כיוון דמשמתין ליה לעולם עד דלתיב ליה לית לך למיתת לנכסיה עדיף מהאי. כל דבר תלוי צמחוצר קרי ליה כזכא כדאמר אבול גרמא וממיה לזכוסא ואתר תמרי באלו הן הגולין (מכות דף טז.): **עד דמטי זמן נגדיה**. לבתר תלתין יומין כדאמרין רב מנגיד אמאן דמשהי שמתיה דרבנן עליה תלתין יומין בהאשה נקית (קדושין דף יב:): **אשזעב לי**. דלא פרעתיך: **וי מה צין זה**. שלא פגם שטרו לפוגם שטרו דתנן (כתובות דף פז.) הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא שזזועה כיִד היתה כתובתה אלק וזו והוא אמר התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה האילן ומודית צמנה פוגמת את שטר כתובתה ולא תפרע השאר אלא שזזועה דליכא למיסמין מו אשטרא דליכא לנימנר טפי קיבלה והשאת דאמרת משזיעין לו מה יפה כמו משאם פגם את שטרו: **הסם**. גבי פגם את שטרו אע"ג דלא טעין לזה אשזעב לי אלא אומר פרעתיך טענין ליה אגן ואמרין לבצע להשטר השזע: **משלת**. מפשיט: **לא מוזדקקין ליה**. להשזע דמחוי דחשדינן ליה ולא לגבות לו דהא אמר ליה אשזעב לי דלא פרעתיך: **נפסיו לך פטור**. אף משזועה ומיזה שזועת היסת איכא: **והא הכא כיון דפנעיה צעדים**. והודה לו בפניהם כמאן דאחזיפה צעדים דמי:

נמתין

יהודה אמר רב אסי המלוה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי יכול לומר לו פרעתך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדה"י תנן מנה לי בידך אמר לו הן לאחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור והא הכא כ"כיון דתבעיה בעדים כמאן דאחזיפה בעדים דמי וקתני פטור

יכול אין ראיה לרב האי משם ועוד דלא דמי דזההיא דלקמיה ודאי תקנו רבנן משום דשמיחא דמתרמי וזמין טובא דבתר דפרעיה אשתיא שטרא צדיה כדאמרין בפ"ק דב"מ (דף טו:) אשתמוטי דקא משתמיט דלמר ליה למחר יתיבא לך השתא לימיה גבאי אי נמי אפשטיי דספרא זייר ליה אבל לגבי שזועה דאורייתא למת להם להם לתקן שיכול להופכה והשתא הדיא דלקמיה אחיא אפי' כמאן דפליג אמר בר רב אשי ורבינו יתחק מאלא בתשזבות קדמוניות דלא מפכינא שזועה דאורייתא וכן כ"ג וצסדר תנאים ואמוראים דהלכתא כמר בר רב אשי בצוליה הש"ס בר ממיפך שזועה ואודיתא אף מה שכתב צסדר תנאים ואמוראים דמיפך שזועה כגון שהיה המחויב שזועה חשוד וקאלמר מר בר רב אשי דמפקינן אכנגדו אין נראה דבחשוד לא איירי אלא בצמוך דלמר איכא צינייהו שכנגדו חשוד אלא כפירוש הקוטרס דלמר נתבע לתובע השזע וטול ור"ח נמי פסיק דהלכתא כותיה ככל הש"ס בר ממיפך שזועה וחזירי וסימנך הפך לבן וחזירי צפ' צהמה המקשה (חולין דף עו: ושם) גבי זומת הגידין דקאלמר זייגי אף על גב דלא חזירי: [ועמ"ש צס"ד על הגליון סנהדרין דף כט: במסופות ד"ה מר צריא].

וְלָרַבִּי יוֹסִי דֵּאִמֵּר בְּדִרְבָּנָן גַּמִּי נַחְתִּינָן. קאת מימנא דרבנן נמי לא איירי אלא בההיא דלא הוי גזילה אלא מפני דרכי שלום אבל היכא דהוי גזל גמור מודו נחתין לנכסיה וה"נ היכא דליכא שזועה דרבנן: **וְכִי מַה בֵּין זֶה לַפּוֹגֵם שְׂטָרָא**. וא"ת תקשה אלתמא מצי משתבע ליה ומיזה נראה דטעמא לאו משום הכי הוא דלפ"י לא מצי אצוהון טעין טעינין לימתי דצפרק הכותב (כתובות דף פו: ע"ש) אמרין כתב לאשתו נקי נדר נקי שזועה לא תפרע מן היתומים אלא שזזועה אלתמא עבדו רבנן תקנתא לימתי אפי' במקום שאין האז יכול להשזיע:

יֵאֵינָן דְּךָ בִּידֵי אֲבָא דְיִטְרָא בְּסָף פְּטוֹר. מהשתא הו"ל לרב לאפלוגי [ר"ג] דפליג צסיפא שזעטנו חטין והודה לו שזעורין ולשמואל אדלעיל שתי כסף יש לי צידך והלא אומר אין לך בידי כו' אלא נטר עד לצסוף ופליג אכולהו ואיך דלקדק אמאי צריכי כל הנך ואיכא מינייהו דמתי איירי:

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

וּבִמָּאן דַּתְּנִי אֲסִיפָא כּו'. אור"ת השתא דלא איתמר הלכתא כחד מהנך לשיני היכא דליכא דררר דממונא לא משזענין ליה מספק דהמע"ה וואעפ"כ לא היה מוחה צדיינים המשזיעין וקאת נראה להשזיע דליכא דלמרי טפל ללשון ראשון כמו שאומר ריב"ז מיהו אור"ת דאלוין בתר המיקל וכן משמע בפ"ק דב"מ (דף ה.) גבי ההוא רעיא דמיימיה הסם מילתא דר"ר ארישא דמתני' ור"ת דוחא דליכא למימר דהתם רישא דמילתא נקט ומסיפא פריך דמשזענין ליה היכא דליכא דררר דממונא דהסם נמי איכא דררר דממונא מאחר שהיו רגילין למסור לו ככל יוס ועוד דהא איכא סהדי דלכל תרי מינייהו ורב האי גאון פירש דלא משזענין ליה אלא משמתין ליה על תנאי שהיא צשמתא *אם הוא חייב ואינו משלם: **מֵאֵי אֵיכָא בֵּין שְׂבוּעָה דִּאֻרִּיתָא לְשְׂבוּעָה דִּרְבָּנָן**. צפ' הכותב

(כתובות דף פח. ושם) גבי הא דלמר רב (ב) נחמן אי פקח שמעון מייתי ליה לידי שזועה דאורייתא פירש בקונט' דפקא מינה דדלאורייתא צני למיינקט חפלא צדיה וצדרבנן לא צעי ואין נראה דההיא נפקותא לא אמרין הכא ועוד דצפרק השולח (גיטין דף לה. ושם) גבי אלמנה דקאלמר אדרה צבית דין ואשזעה חוץ לבז"ד פי' בקונט' גופיה דבז"ד לא צעי אשזזועי משום דצעי אנקוטי חפלא צדיה אף על גב דשזועה דאלמנה שזועה דרבנן היא וצריש שמעתמא דהכותב (כתובות דף פז: ושם) פירש נמי צקוטרס גבי הא דסבר רמי בר חמא למימר שזועה: דאורי' דפקא מינה לאפוכי שזועה: **וְלָמַר בְּרַב רַב אֲשִׁי דֵּאִמֵּר בְּדִאֻרִּי' גַּמִּי מִפְּכִינָן**. ריב"ן פי' צסם הקוטרס דהלכתא כותיה דקיימא לן כמר בר רב אשי צמיפך שזועה וכן בתשזבת רבינו גרשון מאור הגולה וכן רב האי גאון והציא ראיה דהלכתא כותיה מדקאלמר לקמיה האי מאן דמפיק שטרא על חצריה אי אמר ליה האיך אשזעב לי דלא פרעתיך אמרי' ליה זיל אשזעב ליה ומה התם דאית ליה עליה ממון גמור מדלאורי' יכול להפך עליו שזועה היכא דלית ליה (ט) אלא שזועה דאורייתא לב"ש דמצי א"ל אשזעב לי את ולפי דצדיו מאן דפליג אמר בר רב אשי כ"ש דפליג אדלקמיה מיזה הגאונים נחלקו בההיא דלקמיה אי אמר ליה אשזעב לי דלא פרעתיך אם יכול איך לחזור ולומר אשזעב לי את ותפטר *ואם

אשתיא שטרא צדיה כדאמרין בפ"ק דב"מ (דף טו:) אשתמוטי דקא משתמיט דלמר ליה למחר יתיבא לך השתא לימיה גבאי אי נמי אפשטיי דספרא זייר ליה אבל לגבי שזועה דאורייתא למת להם להם לתקן שיכול להופכה והשתא הדיא דלקמיה אחיא אפי' כמאן דפליג אמר בר רב אשי ורבינו יתחק מאלא בתשזבות קדמוניות דלא מפכינא שזועה דאורייתא וכן כ"ג וצסדר תנאים ואמוראים דהלכתא כמר בר רב אשי בצוליה הש"ס בר ממיפך שזועה ואודיתא אף מה שכתב צסדר תנאים ואמוראים דמיפך שזועה כגון שהיה המחויב שזועה חשוד וקאלמר מר בר רב אשי דמפקינן אכנגדו אין נראה דבחשוד לא איירי אלא בצמוך דלמר איכא צינייהו שכנגדו חשוד אלא כפירוש הקוטרס דלמר נתבע לתובע השזע וטול ור"ח נמי פסיק דהלכתא כותיה ככל הש"ס בר ממיפך שזועה וחזירי וסימנך הפך לבן וחזירי צפ' צהמה המקשה (חולין דף עו: ושם) גבי זומת הגידין דקאלמר זייגי אף על גב דלא חזירי: [ועמ"ש צס"ד על הגליון סנהדרין דף כט: במסופות ד"ה מר צריא]. **וְלָרַבִּי יוֹסִי דֵּאִמֵּר בְּדִרְבָּנָן גַּמִּי נַחְתִּינָן**. קאת מימנא דרבנן נמי לא איירי אלא בההיא דלא הוי גזילה אלא מפני דרכי שלום אבל היכא דהוי גזל גמור מודו נחתין לנכסיה וה"נ היכא דליכא שזועה דרבנן: **וְכִי מַה בֵּין זֶה לַפּוֹגֵם שְׂטָרָא**. וא"ת תקשה אלתמא מצי משתבע ליה ומיזה נראה דטעמא לאו משום הכי הוא דלפ"י לא מצי אצוהון טעין טעינין לימתי דצפרק הכותב (כתובות דף פו: ע"ש) אמרין כתב לאשתו נקי נדר נקי שזועה לא תפרע מן היתומים אלא שזזועה אלתמא עבדו רבנן תקנתא לימתי אפי' במקום שאין האז יכול להשזיע:

יֵאֵינָן דְּךָ בִּידֵי אֲבָא דְיִטְרָא בְּסָף פְּטוֹר. מהשתא הו"ל לרב לאפלוגי [ר"ג] דפליג צסיפא שזעטנו חטין והודה לו שזעורין ולשמואל אדלעיל שתי כסף יש לי צידך והלא אומר אין לך בידי כו' אלא נטר עד לצסוף ופליג אכולהו ואיך דלקדק אמאי צריכי כל הנך ואיכא מינייהו דמתי איירי:

מִיֻּצְתָּא

בתחלת שנים אחזין בטלית תני ר' חייא מנה לי בידך והלא אומר אין לך בידי ועדים מעדיין אותו שיש לו עליו ג' זה ישלם (עליו) ג' וישבע על השאר וק"ל כר' חייא: (ב) וקשיא לן הא דתנינן בחותפסתא היה טוען מנה בבז' וכפר ובאו עדים והעידו שחייב לו חמישים וזו הרי זה משלם ופטור על ההשבעה. ואם היה עד אחד מעידו הרי זה נשבע על הכל: **מִתְּנָה** מנה לי בידך א"ל הן למחר אמר לו נתתו לי נתתיו לך פטור:

(ב) ככר הקשה בש"ס צב"מ דף ה' כעין קושיא זו על ר"ת מצרייתא דמתי אצוה דרכי אפטוריין וטעין דר"ת מנא הוא ופליג ודברי רבינו צ"ע.

מא.

מנא א מיי פ"א מהל' טוען הלוי סמנ עשין זה טוש"ע חור"מ סי' פו פ"א:

מוד ב מיי שם הלכה ד טוש"ע שם סעיף ט: מוח ג מיי פ"ז מהל' אצדיה הל"ב סמנ עשין עד טוש"ע חור"מ סי' רע סעיף א:

מוד ד מיי פ"ב מהלכות טוען הל"ד סמנ עשין זה טור ש"ע חור"מ סי' צב סעיף ז וסריא:

ה נמיי פ"ב מהל' טוען ונטען הל' יז:

מוד ו מיי שם פ"א הל' ה סמנ שם טור ש"ע חור"מ סי' פו סעיף ט: מוח ז מיי פ"ד מהל' מלוה הלכה ב סמנ עשין דז טור ש"ע חור"מ סי' צב סעיף ב:

מוח ח מיי שם הלכה א סמנ שם טוש"ע חור"מ סי' פד סעיף א: ט ו י מיי שם הלכה ב סמנ שם טוש"ע חור"מ סי' פב סעיף ו:

מוסף רש"י

גזל גמור מדבריהם. מפני דרכי שלם (ב"מ יב.) אפילו לר' יוסי לאו גזל דאורייתא הוא (גיטין סא.) למציא נפקא מינה. מדרי יוס, הא אלא לאשמועינן דהאמירו חכמים בתקנתן כגזל גמור (ב"מ יב.) להוציא בדיינין. להניבן לא נפיק צדייט ומיזה לר' יוסי גזל מעליל לא הוי לפסל לעדות ולעצור עליו בלא (גיטין סא.) ותקנתא. דשכנגדו יסבע ויטול דהויא נמי תקנתא, דמן הסורה מי שעליו לשלם הוא יסבע ויפטר מן ההשלטין ואין נשבע ונטול מן הסורה, ואותן המעיין בשזועות (מד:) תקנת חכמים הן ולשזועה דאורייתא עבדו רבנן תקנתא, אבל תקנתא לא עבדינן (ב"מ ה.).

רבינו חננאל (התש"ך)

דרבנן לי זימין ולא קא חבע ליטמתיח. והא דרבב מפורש ביבמות פרק רבן גמליאל: אמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבירה וטען דפריע הוא לאו כל כמיניה. אלא אמרין ליה זיל פריעה ואי אמר ליה דלישתבע לי דלא פריעתיה לא מוזדקקין ליה ללוה ליה הני מילי בדטען הלוח ואמר לישתבע לי אבל אנן לא טעינין ליה כי היכי דשטענין על הפוגם שטרו: ואי צורבא מרבנן הוא האי דמפיק שטרא אחבירה לא מוזדקקין ליה ללוה כר טעין לישתבע לי: **תוספתא** (פ"ה) מנה לי בידך אין לך בידי. וכן ה'טוען היה לך בידי ונתתיו לו או שיש לי בידך במנה כסות במנה פירות פטור: מנה לאבא בידך אין לו בידי או נתתיו לו או שיש לי בידי במנה כסות במנה פירות: מנה לי ביד איבך אין לך בידי כלום או נתנו לך או שיש לו בידך במנה כסות במנה פירות פטור.

בתחלת שנים אחזין בטלית תני ר' חייא מנה לי בידך והלא אומר אין לך בידי ועדים מעדיין אותו שיש לו עליו ג' זה ישלם (עליו) ג' וישבע על השאר וק"ל כר' חייא: (ב) וקשיא לן הא דתנינן בחותפסתא היה טוען מנה בבז' וכפר ובאו עדים והעידו שחייב לו חמישים וזו הרי זה משלם ופטור על ההשבעה. ואם היה עד אחד מעידו הרי זה נשבע על הכל: **מִתְּנָה** מנה לי בידך א"ל הן למחר אמר לו נתתו לי נתתיו לך פטור: